

导致的结果。其次，交管部门作出的事故认定书具有较强的行政管理色彩，体现的是维护交通管理秩序的行政保障职能，而法院对当事人责任的认定划分则须平衡交通管理秩序、维护人身财产权益及社会公序良俗，是一种司法职能保障，二者并不能够等同且一一对应。最后，交通事故认定书通过其所载明的内容显示其书证的特性，因由交管部门出具，故应视为公文书证，具有较高的证明力。但法院在实际审理时，应进行真实性、合法性和关联性的审查，如有其他证据足以推翻该认定时，法院无须通过交管部门的重新鉴定即可不予采信，并结合其他证据根据查明的事实直接进行责任认定。

《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。”根据该规定，交通事故认定书本身并非行政决定，而是公安机关处理交通事故、作出行政决定所依据的主要证据。交通事故认定书中交通事故责任的认定，主要是依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律、行政法规，在分析判断交通事故责任认定时，与民事侵权案件适用民事法规进行分析有所区别。而且，认定交通事故责任的归责原则与民事诉讼中侵权案件的归责原则不完全相同。此外，在举证责任负担、责任人的范围等方面，交通事故责任认定也与民事诉讼存在不同之处。综上，交通事故认定书是公安机关处理交通事故、作出行政决定所依据的主要证据，虽然可以在民事诉讼中作为证据使用，但由于交通事故认定与民事诉讼中关于侵权行为认定的法律依据、归责原则有所区别，同时，交通事故责任也不等同于民事法律赔偿责任，因此，交通事故认定书不能作为民事侵权损害赔偿责任分配的唯一依据，行为人在侵权行为中的过错程度，应当结合案情，分析全部证据，根据民事诉讼的归责原则进行综合认定，而构成一般侵权民事责任，必须同时具备以下四个要件：（1）损害事实；（2）加害行为；（3）因果关系；（4）行为人有过错。受害人请求赔偿，须对上述四个方面的要件事实负证明责任。

本案中，交通事故认定书认定林某某、庞某承担此事故全部责任。而交通事故损害赔偿责任依据的是《中华人民共和国民法典》侵权责任编、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等民事法律法规，并以适用过错责任原则为原则，以适用无过错责任原则和公平责任原则为例外。结合本案到案证据综合分析，庞某在林某某的前方行驶，林某某应耐心排队通行，但林某某却在未留足安全距离的情况下从庞某的左侧超车，违反了上述规定，存在过错，庞某在前方行驶对事故的发生不存在过错，故原告请求被告庞某赔偿死亡赔偿金、精神损害抚慰金、被抚养人生活费、丧葬费的主张不成立，法院不予支持。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刘敏

交通事故责任认定书在事故赔偿责任认定中的作用

——吴某等诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

安徽省马鞍山市中级人民法院(2024)皖05民终92号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 吴某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁

被告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 朱某、张某

【基本案情】

2023年3月18日15时36分许,朱某驾驶小型轿车行驶至无名道路路口时,其车碾轧了躺在此处的何某某,致何某某受伤,后何某某经市人民医院抢救无效死亡,花费医疗费950.7元。经交通警察支队认定:本起事故属于交通意外事故,朱某、何某某均无责任。何某某与吴某育有四个子女,分别为何某甲、何某乙、何某丙、何某丁。

2023年3月27日,朱某与吴某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁在道路交通事故人民调解委员会的主持下签订了《调解协议书》。当日,朱某向何某某家属支付了8万元。

2023年3月31日,某司法鉴定中心对何某某的死亡原因(尸体解剖、组织病理学检验)、交通事故外伤与其死亡之间的因果关系及参与度进行鉴定,于2023年4月28日出具《司法鉴定意见书》,鉴定意见为:被鉴定人何某某的死亡原因符合在自身冠状动脉粥样硬化性心脏病急性发作的基础上,交通事故致胸部损伤,引起呼吸、循环功能衰竭死亡;交通事故外伤和自身疾病是引起其死亡的共同因素(同等因素),建议交通事故外伤的参与度为45%~55%。

另查,朱某驾驶的轿车在某保险公司投保了交强险和200万元的商业第三者责任险。本起事故发生在保险期间内。该车辆所有人为张某。

【案件焦点】

1. 交通意外事故中,侵权人及保险公司应如何承担损害赔偿责任;2. 交强险赔付金额是否应当按照无责任赔付限额标准计算。

【法院裁判要旨】

安徽省马鞍山市雨山区人民法院经审理认为:在交通事故中,交通事故责任 and 交通事故损害赔偿责任是相区分的,当事人在交通事故责任中虽被认定为无事故责任,但这并不意味着其无须承担民事责任。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条及《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条之规定,机动车免责事由在受害人故意行为导致损害结果发生时适用。本案

中，朱某、何某某均无责任，故免责事由不成立，不适用交强险“被保险人无责任时”的赔偿限额，交强险部分应当适用无过错责任原则，某保险公司应在交强险赔偿限额内赔偿原告。

机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失，应先由承保交强险的保险公司在交强险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险公司按照保险合同的约定予以赔偿，仍然不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。综合本案中交通事故发生的具体情况、事故责任承担、交通事故外伤的参与度等，对超出交强险赔偿限额的损失，酌定由某保险公司按照60%的比例在商业第三者责任险限额内承担。

安徽省马鞍山市花山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十六条、第一千一百七十九条、第一千一百八十六条、第一千二百零九条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项，《中华人民共和国保险法》第十四条、第六十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条，《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、某保险公司于本判决生效之日起十日内一次性支付吴某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁258108元；

二、驳回吴某、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。安徽省马鞍山市中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，公安机关交通管理部门制作的交通事故认定书，人民法院应依法审查并确认其相应的证明力，但有相反证据推翻的除外。就本案而言，交警部门查明的事实具有客观真实性，可以作为认定引起本起事故原因及起因责任的证据，即朱某行至事发路口不具备观察到躺于路面的何某某的可能且无其他过错，何某某因疾病躺于事发地点且无过错，故本起事故系交通意外引起，对于事故的起因朱某和何某某均无过错及责任。但根据鉴定，何某某的死亡与

